PROYECTO DE LEY

Ley de turismo receptivo: IVA devuelto al turista extranjero, Fondo Nacional de Turismo hasta 2031 y concesiones de parques nacionales por licitación

Fija por ley en todo el país la devolución del IVA del alojamiento al turista extranjero y crea, hasta 2031 y con tope anual, la de restaurantes; prorroga el Fondo Nacional de Turismo hasta 2031 y lleva al 50 % la parte del INPROTUR; asegura las estadísticas de turismo y exige licitación pública para las concesiones en parques nacionales.

Propuesta 26: Que vengan más turistas: dólares y empleo
Cuándo: Fase I · año 1
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen: Cámara de Diputados (art. 52 de la Constitución Nacional), porque modifica tributos.

FUNDAMENTOS

En 2025 los residentes gastaron en viajes al exterior 7.221 millones de dólares más de lo que gastaron los visitantes extranjeros en el país, el saldo más negativo desde 2006, y en el primer trimestre de 2026 el déficit fue de 3.184 millones (INDEC, balanza de pagos). Ese déficit no se corrige restringiendo los viajes, sino atrayendo más visitantes. El turismo receptivo es una exportación de servicios que crea empleo en todo el territorio, en especial en localidades donde hay pocas otras actividades. El presente proyecto da estabilidad legal a la devolución del impuesto al valor agregado del alojamiento a los turistas del exterior, que hoy depende de normas de rango inferior y cuyo texto legal menciona solo las provincias con límites internacionales; crea, por tiempo determinado y con tope, la devolución del impuesto en restaurantes; prorroga el Fondo Nacional de Turismo, que vence el 31 de diciembre de 2027, y fortalece la promoción internacional; asegura el financiamiento de las estadísticas oficiales de turismo, y dispone que las concesiones en los parques nacionales se otorguen por licitación pública. El costo fiscal es acotado y tiene fuente: la devolución en restaurantes no puede superar el 1 % del gasto de los visitantes extranjeros del año anterior y vence en 2031 salvo evaluación favorable.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto aumentar el turismo receptivo internacional en todo el territorio nacional como exportación de servicios generadora de divisas y de empleo, mediante la devolución del impuesto al valor agregado a los turistas del exterior, el financiamiento de la promoción internacional y de las estadísticas de turismo, y la transparencia de las concesiones en los parques nacionales.

Capítulo II – Impuesto al valor agregado

ARTÍCULO 2°.- Alojamiento en todo el país. Sustitúyese el séptimo párrafo del artículo 43 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por el siguiente: «Asimismo, darán lugar al reintegro mencionado en el párrafo anterior las prestaciones comprendidas por el apartado 2 del inciso e) del artículo 3° contratadas por turistas del extranjero en establecimientos ubicados en cualquier lugar del territorio nacional, cuando se paguen con tarjeta de crédito o de débito emitida en el exterior, transferencia desde una cuenta del exterior u otro medio que establezca la reglamentación y que permita verificar la residencia del pagador.» Los párrafos siguientes del artículo mantienen su texto.

ARTÍCULO 3°.- Restaurantes, por tiempo determinado. Incorpórase como último párrafo del artículo 43 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, el siguiente: «Hasta el 31 de diciembre de 2031, darán también lugar al reintegro las prestaciones de servicios de restaurantes contratadas por turistas del extranjero, con los mismos medios de pago y en las condiciones que fije la reglamentación. El monto total anual de este reintegro no podrá superar el UNO POR CIENTO (1 %) del gasto de los no residentes en viajes del año anterior según la balanza de pagos que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos; el límite de cada año se fija en la ley de presupuesto.»

ARTÍCULO 4°.- Reintegro de compras. El reintegro por compras de bienes a turistas del extranjero previsto en el sexto párrafo del artículo 43 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado se aplicará en todos los aeropuertos internacionales y en los pasos fronterizos que determine la reglamentación, con acreditación en el medio de pago del exterior utilizado.

ARTÍCULO 5°.- Evaluación. Antes del 30 de junio de 2031, el Poder Ejecutivo nacional remitirá al Congreso de la Nación una evaluación del reintegro en restaurantes, con su costo, el gasto de los visitantes extranjeros y el empleo registrado en el sector. La prórroga del reintegro más allá del 31 de diciembre de 2031 requiere ley.

Capítulo III – Fondo Nacional de Turismo y promoción

ARTÍCULO 6°.- Prórroga del fondo. Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2031 la vigencia del Fondo Nacional de Turismo previsto en el artículo 24 de la Ley N° 25.997, y la del impuesto establecido en su inciso b).

ARTÍCULO 7°.- Participación del INPROTUR. Sustitúyese el inciso b) del artículo 17 de la Ley N° 25.997 por el siguiente: «b) El CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del producido del impuesto establecido en el inciso b) del artículo 24;».

ARTÍCULO 8°.- Plan de promoción por mercados. El Instituto Nacional de Promoción Turística aprobará y publicará un plan cuatrienal de promoción internacional por mercados de origen, con metas anuales de visitantes y de gasto, y rendirá cuenta pública de su cumplimiento cada año.

ARTÍCULO 9°.- Estadísticas de turismo. El Fondo Nacional de Turismo financiará, mediante convenio con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la Encuesta de Ocupación Hotelera, la Encuesta de Turismo Internacional y la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares, que se publicarán con periodicidad regular.

ARTÍCULO 10°.- Protección del fondo. El Fondo Nacional de Turismo queda excluido de la facultad prevista en el artículo 5° de la Ley N° 27.742. Sus recursos solo pueden destinarse a los fines de la Ley N° 25.997 y de la presente ley.

Capítulo IV – Parques nacionales

ARTÍCULO 11°.- Concesiones por licitación. Las concesiones de servicios turísticos en los parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales regidos por la Ley N° 22.351 se otorgarán por licitación pública nacional o internacional, con pliegos y ofertas publicados, canon y plan de obras a la vista, y con sujeción a los planes de manejo de cada área. Se prohíbe la adjudicación directa, salvo emergencia declarada y por un plazo máximo de un año.

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 12°.- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ley, en lo que no sea de competencia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), es la Secretaría de Producción y Comercio del Ministerio de Economía.

ARTÍCULO 13°.- Financiamiento. El reintegro en restaurantes se atiende con la menor recaudación del impuesto al valor agregado dentro del límite del artículo 3°, que fija cada ley de presupuesto. La promoción y las estadísticas se financian con el Fondo Nacional de Turismo. La presente ley no autoriza otros gastos.

ARTÍCULO 14°.- Informe al Congreso. El Poder Ejecutivo nacional informará cada año al Congreso de la Nación el saldo de viajes de la balanza de pagos, la cantidad de visitantes por aeropuerto y paso de entrada, el costo de los reintegros y el cumplimiento del plan de promoción.

ARTÍCULO 15°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los NOVENTA (90) días de su promulgación.

ARTÍCULO 16°.- Vigencia. Las disposiciones del Capítulo II rigen desde el primer día del mes siguiente al de la publicación de la reglamentación; el reintegro en restaurantes, desde el 1° de enero siguiente.

ARTÍCULO 17°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app